

מוסף רש"י

ב:

ר"ן

כל כנויי פרק ראשון נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

(א) (מיר ב.], (ג שנת כג, (ג שם מוז.], (ד שם מ., (ה ב"ב קמ., (ו יבמות פד., (ז מנחות נט., (ח שם ס., (ט בכורות מו., (י [שבת פא.], (י' [במדבר לן, (י"א [במדבר לן, (י"ב [פ"א ה"א], (י"ג [י"ל בנדר], (ט ז"ל לא ה"ל,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מאי שנא וכו' מירות כבידרות ותו לא מדי: (ב) ד"ה כמיזן וכו' דלגב דקמי נדרים ושבוטות: (ג) ד"ה וליפרוש ואבתי הא כניטוי איירי ברישא ליפרוש להו נמי ברישא: (ד) ד"ה הלן וכו' דלדושו ליה הגי דש טחלין וכו' דסליק מניה מפרש ברישא:

גליון הש"ם

גב' ברתנא בכה מדליקין. קשה לי אמאי לא הביא מהמקדס ריש שבת במלך העני עומד בחוץ:

פירוש הרא"ש

גב' משום דנדר ושבועה בתיבי גבי הדרי. דכתיב כל נדר וכל שבועת איסר: נדרים מידי דמיתסר חפצא עליה. דלספור נדר הוא שמתפיקו בדבר הנדור ונאסר כמורו וכן חרמים כדמפרש במתני': לאפקין שבועה דאסר נפשיה ע"י חפצא. דכתיב (ויקרא ה) נפש כי תשבע בשבע שאלה עשה דבר זה ומיר אע"פ שנאסר ביין איט נאסר היין עליו אלא גנופו תלוי הניירות שאומר היינו מיר ומחלה נאסר ביין ובתולתם ובטומאה: ותו ידות אינשי. כלומר שכת התנא מלשנתן ברישא דכיון דפריש להו במתני' היה לו לשנתן ברישא ולומר שהם כנדרים ויכולא דזה שאר דוכתי לישנא דש"ס ידות מאן דכר שפיהו אלא שלשון נדרים משוה: ואית ספרים דגרסי ידות אינשי איירי דהו כלומר מי דכר דהם שהם כנדרים דמפרש להו וליפרוש כנויis ברישא כיון דפתח דהו: יש טעונות וכו'. יש מנחות טעונות שמן ולבונה: יש בבור לנחלה. דמקרי ראשית אונו: ואין בבור לבחן. דלא הוי פטר רחס: הלן משום דאוושין מפרש ההוא דפתח בהו ברישא. שכלל אחת יש ד' צבות ואי פתח במאי דסליק לפי שהגברים ארומים היה שוכח מקטלן:

חפצא. כל הדברים קרויis חפצים בלשון משנה (קהלות א. ידות. נדרים וסע"י ופסוקה לנדר כדמפרש (דאמרי' ב בשם). במה טומנין. הבא לסלק קדירה מעל גבי כירה ולטומנה בדבר אחר ואמרו חכמים אין טומנין בדבר המוסיף הגל אלא בדבר המעמיד הגל. מי הוא המוסיף ואסור (שבת פז). במה אשה יוצאה. דהוי תשביט ולא משוי, ואכלא דהוי תשביט וגזר ציה רבנן דילמא שלפא ומחויא לנחירה חשיבותו ודילמא אחי לחמיו ד' אמות (שם טז). יש נוחלין ומנחילין. י' קרובים שנוחלין את קרוביהם כשמתים וגם אם הם מתים מנחילין להם את ממונם, דהיינו שפניהם נוחלין זה את זה, והאי דלא קמי י' טחלין זה את זה, היינו משום דבעי למיחוי סופא טחלין ולא מנחילין. מני נמי רישא טחלין ומנחילין (רשב"ם ב"ב קח.). נוחלין ולא מנחילין. ויש שנוחלין את קרוביהם, אבל אם ימותו הם אין מנחילין לאותם קרובים שכן מורישין (שם). יש בכור לנחלה. לטול פי שנים, ואינו בכור לבחן. למה לכתב פסיוט ה' סלגים (בכורות פז). במה בהמה יוצאה. לפי שאדם מנחה על שפיות בהמות שבת, ומירי דמיעורא ציה בהמה הוי תשביט ואורחא ולא הוי משוי ומירי דלא מיעורא ציה הוי משוי (שבת נא.).

תוספות

וב"ש גבי נזיר דלא תני בכולהו. פי' חרמים ושבוטות ונדרים ומשני משום דנדר ושבוטות גבי הדרי כתיבי דכתי' אש כי יזור נדר או השבע שבועה אע"פ דגבי נזיר כתיב כי יפילה לגדור נזיר להזיר מ"מ עיקר פרשת נדרים לאו הים כתיב אבל עיקר פ' שבועות ונדר כתיבן גבי הדרי חתמה גבי שבועות ליפרין כי האי וילמא דהיינו שבועות שבועות כי כתיב דגבי נזיר דמהדר ונקט כל כינוי מירות כמירות וי"ל דכיון דלית ביה ידות לא חשו להוכינם: נדרים דבהיבט חפצא ע"לוייה. דלומר ככר זה קונם על שפשיה הככר עליו הקדש גבי חרמים נמי אסר חפלא על נפשיה דגלי קרא אשר יהרס [אש לה'] מכל אשר לו (ויקרא כז) משמע דהאסר יהיה חרס גבי נדרי' אע"פ דכתיב כי ידור דמשמע לה דר"ל אגבא מיר כתיב כי יזור נזיר דר"ל דמפת' גנזור וחו חפצן ואע"פ דגבי שבועה כתיב או השבע שבועה מ"מ גלי קרא לא תשבע דמורא אגברא וא"ת ומנ"מ אי

גב' מאי שנא גבי נדרים דתני כולאהו. כלומר ואילו במס' נזיר^[כ] לא תנא אלא כל כנויי מירות כמירות: **נדר ושבועה כניבי גבי הדרי**. דכתיב כי יזור נדר לה' או השבע שבועה^[כ]: **איירי דתנא נדרים דמיסגר חפלא עניו**. כלומר שאוסר הככר עליו ואומר אכילת ככר זה עלי לאפקוי

גב' כל כינויי נדרים כנדרים מאי שנא גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו ומאי שנא גבי נדרים דקתני לכולהו משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדרי תני תרתין וכיון דתני תרתין תני לכולהו וליתני כינוי שבועות בתר נדרים איירי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה לאפקוי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא פתח בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות האומר לחבירו מודר אני ממך ותו ידות אינשי איירי בהון וחסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים^[כ] וליפרוש ברישא ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא כרתנן ^[כ*] במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין כו' ^[כ] במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין כו' ^[כ] במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה וכל היבא דפתח לא מפרש ברישא והתנן ^[כ] יש נוחלין ובנחילין נוחלין ולא מנחילין ואלו נוחלין ובנחילין ^[כ] יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו מותרות שמן ולבונה שמן ולא לבונה ואלו טעונות שמן ולבונה ^[כ] יש טעונות הגשה ואין הגשה ^[כ] יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן בכור לכהן ואין בכור לכהן הלן משום דאוושו ליה מפרש ההוא דפתח ברישא והא ^[כ] במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה דלא אוושא וקתני יוצא גמל אלא

גב' מ"ש גבי נזיר דלא קסני לכולהו. דהתם קתני כל כינויי מירות (א) ותו לא מידי ולא קתני לכל הני נדרים ושבוטות: **כסיזין כהדי הדרי**. כל נדר וכל שבועת איסר^[כ] וכיון דלגב דקמני (ב) שבועות קתני לכולהו: **וליתני שבועות כסר נדרים**. כדכתיבי והדר ליתני לכולהו: **דמיסגר חפלא**. דכי אמר דבר זה עלי בקרבן או בחרס אסר ליה לחפץ עליו ומשום הכי תני להו כהדי דבר זה או שאני נהנה מדבר זה איהו לא אסר לחפלא עליה אלא נפשיה אסר מההוא חפלא: **פסח כינוי ומפרש ידום**. לאלתר מודר אני ממך וכו' דהיינו ידות ולכתמילה ה"ל למתני' לפרש כינויין כגון קונם והדר ליתני ידות: **וסו**. אכתי איבא למיפוך ידות אינשי היכי שכתם התנא דלא קתני ידות נדרים כנדרים: **איירי צהו**. דודאי לא שכת להו לידות וחסורי מיחסרא וכו': **וליפרוש**. (א) אכתי אי כינוייis איירי ברישא ליפרוש נמי ברישא קודם דפריש ידות: **ההוא דסליק מניה**. כגון ידות דסליק מינייהו ומפרש להו לאלתר ברישא כדתנן צמה מדליקין ונקיט צמה אין מדליקין דסליק מניה וכן כל הני: **וכל היבא דפתח ציה לא מפרש ברישא והסנן יש נוחלין כו'**. ומפרש ברישא אלו נוחלין ומנחילין: **הלן**. פתח ברישא משום דלדושו ליה ^[כ] קתני דיש נוחלין ומנחילין נפישין מהני דלא מנחילין וכן כל הני משום הכי מפרש להו לאלתר לע"פ דפתח צהו ברישא אלא הכא גבי נדרים וכן צמה מדליקין דלא נפשיי ההוא דסליק מיניה פתח ברישא. ל"א אוושו דקתני ארבעה דברי' כגון יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין נוחלין ולא נוחלין וכן ככולהו יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן כו' והאיל ותני כל הני מתחיל צההוא דפתח

ברישא ומפרש יתיה דאם היה מפרש צההוא דסליק מיניה ברישא שמה ישכן את הראשונות אלא פתח בראשון ומפרש להו כסדרן אבל היבא דלא אוושו כגון הני צמה מדליקין וכו' ליכא למיחש להו ובמתניתין נמי ליכא למיחש דלא מפרש אלא כינויי ידות והכי חרמים ושבוטות ומזיר צהני ליכא למימר דלדוושן דהא לא נריך להו למיתני אלא אגב גררא נסיב להו ומשום הכי לא שכת לקמייתא דלא נריך הכא כל כך דלא הויא עיקר אלא כינוי ידות בלבד וכמאן דלא תני להו לאחריני דמי: אלא

ברישא ומפרש יתיה דאם היה מפרש צההוא דסליק מיניה ברישא שמה ישכן את הראשונות אלא פתח בראשון ומפרש להו כסדרן אבל היבא דלא אוושו כגון הני צמה מדליקין וכו' ליכא למיחש להו ובמתניתין נמי ליכא למיחש דלא מפרש אלא כינויי ידות והכי חרמים ושבוטות ומזיר צהני ליכא למימר דלדוושן דהא לא נריך להו למיתני אלא אגב גררא נסיב להו ומשום הכי לא שכת לקמייתא דלא נריך הכא כל כך דלא הויא עיקר אלא כינוי ידות בלבד וכמאן דלא תני להו לאחריני דמי: אלא

ברישא ומפרש יתיה דאם היה מפרש צההוא דסליק מיניה ברישא שמה ישכן את הראשונות אלא פתח בראשון ומפרש להו כסדרן אבל היבא דלא אוושו כגון הני צמה מדליקין וכו' ליכא למיחש להו ובמתניתין נמי ליכא למיחש דלא מפרש אלא כינויי ידות והכי חרמים ושבוטות ומזיר צהני ליכא למימר דלדוושן דהא לא נריך להו למיתני אלא אגב גררא נסיב להו ומשום הכי לא שכת לקמייתא דלא נריך הכא כל כך דלא הויא עיקר אלא כינוי ידות בלבד וכמאן דלא תני להו לאחריני דמי: אלא

ברישא ומפרש יתיה דאם היה מפרש צההוא דסליק מיניה ברישא שמה ישכן את הראשונות אלא פתח בראשון ומפרש להו כסדרן אבל היבא דלא אוושו כגון הני צמה מדליקין וכו' ליכא למיחש להו ובמתניתין נמי ליכא למיחש דלא מפרש אלא כינויי ידות והכי חרמים ושבוטות ומזיר צהני ליכא למימר דלדוושן דהא לא נריך להו למיתני אלא אגב גררא נסיב להו ומשום הכי לא שכת לקמייתא דלא נריך הכא כל כך דלא הויא עיקר אלא כינוי ידות בלבד וכמאן דלא תני להו לאחריני דמי: אלא

נדר מהני מיהו לאו מעיקר נדר ועיקר שבועה דהא אמרינן בסוגיין דנדר ושבועה לא שוין בלישנייהו אלא מדין ידות הוא דמהני דנדר שאמרו בלשון שבועה כיון דפיו ולבו שוין לאסור ^[כ] שבועה על עצמו אע"פ שלא אמרו בלשון מדוקדק יד מיהא הוי וכן בשבועה שאמר שבועה ככר זה עלי כיון שפיו ולבו שוין לאסור אכילתו מככר זה בשבועה מהני מדין יד אלא דבסוגיין דהכא צעיקר לשון נדר וצעיקר לשון שבועה איירינן: **פסח כנוניין וכו'** ו**סו ידות וכו'**.

י"ל דהכי פירושא דדאי תנא ככנויין פתח דאפילו אי אמרת דמתניתין

מיחסרא לא מיחסרא רישא שאין אדם מחסר בראש דבריו אלא באמצען והוא דפתח צה ברישא. ותו ידות אנשינהו שכתן שהרי לא הוכינן תחלה כדי שיפרש אותן. ומתוך קושיא בתרייתא מיהו קמייחא אכתי קשיא. ומתרגינן דלדורחיה דתנא לפרושי ברישא ההיא דסליק מניה כדתנן צמה מדליקין וכו': **וכל היבא דפתח צה לא מפרש צה ברישא**. דקס"ד דכי מתרגינן ההוא דסליק מניה הוה מפרש ברישא בדוקא קאמרין דאי ליכא קפידיא צמילתא ^[כ] ה"ל לתנא למתניהו לכולהו צחדא גוונא ומשום הכי מקשי: **והסנן יש נוחלין ומנחילין**. היינו האב את הצנים. נוחלין ולא מנחילין היינו האיש את אמו: **מוסרום לבעליהן ואסורות ליבמיהן**. מפרש בפרק יש מותרות [יבמות פד]. כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול. מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט: **טעונות שמן ולבונה**. מפרש בפרק כל המנחות [מנחות נט]. מנחת הסלת והמחצת והמרחשת. שמן ולא לבונה מנחת נסכים: **טעונות הגשה**. שיגיש הכהן את המנחה בקרן דרומית מערבית דכתיב (ויקרא ו) זאת תורת המנחה הקרב אומה בני אהרן לפני ה'. ומפרש'י צפ' היה מציא [סוטה יד]: דהיינו קרן דרומית מערבית: **סנופה**. כהן מניח ידו תחת יד הצעלים ומניף: **טעונה הגשה ואינה טעונה סנופה**. היינו מנחת חוטא. טעונה תנופה ואינה טעונה הגשה היינו לוג שמן של מלורע ואשמו והציקורים:

הוא דפתח צה ברישא. ומה' קאמרת דתני ידות בתר כינויין ולא משמע ליה להגוי המשהה ולומר מני רישא ידות קודם כינויין דלא רה' לשבט המסכתא: ההוא דסליק מיניה פתח ברישא. ואם תאמר מקשי ליה ממתנין גופיה דקתני (דף כ) כתי נדרים קודם הוי ליה למתני כנוי [מיותין] קודם דסליק מיניה וי"ל דסליק מקרבן דקתני נדר כנוי וכו': יש מותרות לבעליהן. הך צבא צבימות מפרש לה ומשני הני משום דלדוושן מפרש ההוא דכתיב ברישא ודאג פן יעשה צהן לכן מפרש ההוא דכתיב ברישא ובזיר נמי איבא כי האי סוגיא ומשני צמה צמה צאדיך ענין צמה צאיקורא איירי מפרש היתר ברישא: